

OSSERVAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE E ALLA PROPOSTA DI VARIANTE GENERALE AL PGT

Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica — SIVAS ID 135620
Comune di Pozzaglio ed Uniti (CR) Consultazione ex art. 14 D.Lgs. 152/2006 · messa a disposizione 5 agosto 2026 · termine per le osservazioni 18 settembre 2026 · II^a Conferenza di Valutazione 17 settembre 2026, ore 10:30, via Roma 37

A: Comune di Pozzaglio ed Uniti — Autorità procedente (Responsabile Gestione Territorio) Comune di Pozzaglio ed Uniti — Autorità competente per la VAS PEC: comune.pozzaglio@pec.regione.lombardia.it

e, per conoscenza: Provincia di Cremona — Settore Territorio e Ambiente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova ARPA Lombardia — Dipartimento di Cremona e Mantova · ATS Val Padana Comuni di Corte de' Frati, Olmeneta, Persico Dosimo, Castelverde, Casalbuttano ed Uniti, Robecco d'Oglio, Cremona

Il sottoscritto **Leonardo Di Lauro**, nato a [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] PEC [REDACTED] ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e del punto 5.16 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (D.C.R. VIII/351), quale soggetto del pubblico interessato,

presenta le seguenti osservazioni, fornendo altresì nuovi elementi conoscitivi e valutativi.

PREMESSA DI METODO

Le presenti osservazioni sono costruite sui documenti del procedimento. Ogni affermazione di fatto rinvia all'elaborato da cui è tratta, con l'indicazione di sezione o pagina; dove il dato deriva da un'elaborazione propria (misura su cartografia georeferenziata, conteggio testuale, calcolo), il metodo è dichiarato insieme al margine di incertezza. Dove un elemento non è documentalmente accertabile viene formulata una domanda, non un'affermazione.

Il corpus esaminato è quello messo a disposizione: **86 file**, di cui 84 della fase di consultazione (44 + 4 + 15 + 3 + 15 + 2 + 1) e 2 della consultazione preliminare. Due dei file della componente geologica (stratigrafia_11163.pdf e stratigrafia_11163 (1).pdf) hanno impronta SHA-256 identica: i **documenti distinti sono 85**.

Ogni conteggio di occorrenze riportato più avanti è stato eseguito dopo aver verificato, file per file, la presenza di un livello di testo estraibile, perché un'assenza misurata su un file cieco non è un'assenza. L'esito di quella verifica è il seguente e va dichiarato: **56 elaborati hanno livello di testo integro, 29 lo hanno parziale e 1 non lo ha** (il Documento programmatico 2023 è una scansione; l'Allegato 03 alle Norme del Documento di Piano restituisce 1.798 caratteri su 25 pagine). **I conteggi che seguono**

valgono pertanto sui 56 elaborati con testo integro; per gli altri le stringhe cercate sono state verificate a vista sulle pagine pertinenti, e dove la verifica a vista non è stata possibile il dato è indicato come tale. Nessuna assenza è affermata sulla sola base di una ricerca automatica.

Sono inoltre richiamati, quando pertinenti, gli elaborati del parallelo procedimento SUAP (ID 13248890967-28072025-1715) relativo al medesimo ambito, in quanto contenenti informazioni ambientali che il fascicolo VAS non contiene.

Il materiale probatorio a base delle presenti osservazioni è stato depositato con impronte SHA-256 mediante posta elettronica certificata, in due invii, entrambi assistiti da ricevuta di avvenuta consegna del gestore (Poste Italiane, dominio postecertifica.it):

- **29 agosto 2026, ore 16:15:12** — 62 impronte, relative al materiale acquisito fino a quella data (identificativo [D740ECFA.000436A5.4DDFC7F1.57F3B9F4](#));
- **2 settembre 2026, ore 20:10:21** — 74 impronte, relative al materiale acquisito successivamente, ivi compresi gli allegati 5, 9 e 11 (ricevuta di accettazione delle ore 20:10:08; identificativo [D740ECFA.000541D3.63506728.57F3B9F4](#)).

Le impronte dimostrano l'anteriorità e l'integrità dei file alla data di ciascun deposito, non la veridicità del loro contenuto; e coprono il materiale elencato nell'allegato 12, non l'intero fascicolo del procedimento.

PARTE I — COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE

1. Le Norme del Piano delle Regole non sono pubblicate; manca la tavola PR05

Alla data del 27 agosto 2026 la scheda SIVAS 135620 esprimeva per il Piano delle Regole quindici allegati (cattura allegata, ore 23:23). I file pubblicati, scaricati dal portale in pari data e coperti dalle impronte depositate il 29/08/2026, sono quattro allegati alle Norme (01 Definizioni Tecniche Uniformi, 02 Norme geologiche, 03 Gruppi funzionali, 04 Scheda d'ambito a prescrizione specifica) e undici tavole (PR01, PR02A, PR02B, PR03A, PR03B, PR04a-d, PR06, PR07). **Nessuno di essi è il testo delle Norme del Piano delle Regole**, cui gli allegati rinviano già nella propria testata; la **tavola PR05 è assente** dalla numerazione. Il Documento di Piano pubblica invece il proprio elaborato [DP_Norme](#), e il Piano dei Servizi il proprio [PS_Norme](#).

L'assenza non è formale. È l'Allegato 03 alle Norme del Piano delle Regole a istituire il gruppo funzionale **Gf 2.4 - Data center o CED**; è alle Norme del Piano delle Regole che la scheda dell'ambito AT02 rinvia per i parametri urbanistici ed edilizi. Il testo normativo che governa dove quella funzione sia ammessa, e con quali limiti, non è consultabile dal pubblico chiamato a osservare.

Si chiede: la pubblicazione integrale delle Norme del Piano delle Regole e della tavola PR05, e la riapertura del termine per le osservazioni a decorrere da tale pubblicazione.

2. La scheda pubblica del procedimento non nomina la funzione introdotta

La «Breve descrizione del Piano/Programma» della scheda SIVAS 135620 indica: nuovo Documento di Piano, variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi, componente geologica, adeguamento alla L.R. 31/2014; per gli effetti ambientali rimanda al capitolo 4 del Rapporto Ambientale. **Non nomina data center, né il gruppo funzionale GF2.4, né l'ambito AT02.**

La scheda SIVAS è, per la maggior parte dei cittadini, il primo e spesso unico punto di accesso al procedimento. Il rilievo si somma a quello di cui al punto 5.

Si chiede: l'integrazione della descrizione pubblicata sul portale regionale, in modo che dia conto della funzione introdotta e dell'ambito interessato.

3. Tre superfici, tre perimetri, nessun elenco di mappali

Per lo stesso ambito circolano agli atti tre superfici territoriali:

Superficie	Fonte
342.345 mq	somma dei comparti CTP 9-10-11-13-14 del PGT vigente (RA, All. 1.B, Tab. 1.1.3)
345.937 mq	tabella dei dati urbanistici del SUAP (GEN-REL-01, §2.4)
349.292 mq	scheda AT02, con la dicitura «computo GIS da verificarsi in fase attuativa»

Negli atti del procedimento circola inoltre un quarto valore, 273.876 mq, che non è una superficie territoriale ma la superficie lorda massima ammessa ($0,80 \times 342.345$): va tenuto distinto. Le tavole del SUAP (TAV-08, TAV-11, ARC-TAV-01) distinguono poi **tre perimetri non coincidenti** (ambito di intervento, ambito di variante, ambito di trasformazione) e la TAV-15 inverte le etichette dei primi due. L'inversione è stata riletta a vista sull'originale, a 600 dpi, il 3 settembre 2026: la geometria disegnata è la medesima sulla TAV-15 e sulla TAV-08, sicché non si tratta di due perimetrazioni diverse chiamate allo stesso modo, ma dello stesso perimetro chiamato in due modi diversi. La scheda AT02 non contiene alcun elenco di mappali. Il rilievo non è di parte: è lo stesso Ufficio Tecnico comunale, nel procedimento SUAP (URB-INT-01, oss. 01.11), a chiedere di «controllare il perimetro ... e la loro coerenza».

Si chiede: che il Piano assuma un solo perimetro, corredato di elenco catastale dei mappali, coerente fra i due fascicoli, e che sia dichiarato quale perimetro corrisponda a ciascuna delle tre superfici.

4. Indici: due regole diverse per lo stesso ambito

Il procedimento SUAP applica gli indici del PGT vigente: l'art. 23 delle Norme vigenti fissa Iut 0,75 sulla superficie territoriale, Iuf 0,80 sulla superficie fondiaria e rapporto di copertura 60 %; la tabella dei dati urbanistici del SUAP (GEN-REL-01, §2.4) applica alla superficie fondiaria di 302.434 mq un indice di utilizzazione 0,80 e un indice di copertura 0,6, ottenendo SL massima 241.947 mq e SC massima 181.460 mq. La scheda AT02 della Variante fissa invece **0,80 sulla superficie territoriale e**

copertura 60% sulla superficie territoriale. Assumendo come base i 349.292 mq della scheda, la differenza è di circa 37.500 mq di superficie lorda e 28.000 mq di superficie coperta; assumendo i 342.345 mq del PGT vigente, di circa 31.900 e 23.900 mq. La quantificazione dipende dalla base assunta, che è appunto il punto 3.

Si chiede: che il Rapporto Ambientale dia conto dell'incremento di edificabilità determinato dalla Variante rispetto al PGT vigente, indicando espressamente la base di calcolo.

PARTE II — IL RAPPORTO AMBIENTALE E LA FUNZIONE GF2.4

5. La funzione è istituita dalle Norme e non è valutata dalla VAS

L'Allegato 03 alle Norme del Piano delle Regole istituisce il gruppo funzionale «**Gf 2.4 Data center o CED**», assente nel PGT vigente. La scheda AT02 lo nomina alle prescrizioni 12 (rinvio alla DGR n. 2629/2024 per le medesime funzioni) e 13. L'elenco delle destinazioni non ammesse in AT02 non lo ricomprende, mentre la scheda AT01, dello stesso documento, lo esclude espressamente.

Il **Rapporto Ambientale** (287 pagine) contiene la stringa «data center» **zero volte**, e «GF2.4» **una volta**: nell'Allegato 4.B, Scheda 11 (PA 2.1, p. XXII), dove si riserva, per il caso in cui sia prevista la funzione GF2.4, l'assoggettamento del piano attuativo a «ulteriori procedure di valutazione ambientale di piani e programmi». **AT02 è l'unico ambito cui il Rapporto Ambientale applica questa riserva.** La **Sintesi Non Tecnica** (31 pagine) non nomina mai la funzione: descrive AT02 come ambito per il «rafforzamento dei luoghi del lavoro con funzioni prevalentemente produttive e commerciali o compatibili ... a conferma di previsioni del PGT vigente».

Su 318 pagine di valutazione ambientale, la funzione che la Variante introduce compare **una volta**, in un allegato, per dire che andrà valutata dopo.

Non si sostiene qui che la VAS abbia già consumato la valutazione: il Rapporto Ambientale afferma il contrario, e questo è un elemento a favore dell'impostazione seguita dall'Autorità procedente (v. Parte V). Il rilievo è diverso e più circoscritto: la valutazione ambientale strategica ha per oggetto **le scelte di piano e le loro alternative**. La scelta di introdurre nell'ordinamento urbanistico comunale una funzione nuova, e di ammetterla in un ambito di circa 35 ettari prossimo al plesso scolastico di Brazzuoli, è una scelta di piano. Rinviarne integralmente gli effetti a una valutazione successiva significa che nessuna sede valuta l'alternativa: se, dove e a quali condizioni ammettere quella funzione.

Si chiede: l'integrazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica con la valutazione degli effetti ambientali della funzione Gf 2.4 nell'ambito AT02, alternative di ammissibilità, localizzazione e dimensionamento comprese, e la nuova messa a disposizione dei documenti integrati; in subordine, che la riserva contenuta nell'Allegato 4.B sia trasferita **fra le prescrizioni** della scheda AT02, dove è opponibile, e non resti in un allegato del Rapporto Ambientale.

6. Che cosa non compare nel corpus: misura testuale

Nei 56 elaborati con livello di testo integro (e, per verifica a vista, nei restanti) hanno **zero occorrenze** le seguenti stringhe: «sottostazione», «stazione elettrica», «STMG», «soluzione di connessione», «richiesta di connessione», «gruppi elettrogeni», «raffreddamento», «PUE», «WUE», «bilancio idrico», «MW» quale unità di potenza elettrica (l'unica occorrenza di potenza nel Rapporto Ambientale sono i 125-250 mW delle stazioni radio base), «biogas», «biometano», «BESS», «accumulo elettrochimico», «cumulativ*».

Il conteggio è stato eseguito sul livello di testo di ciascun file, previa verifica della sua estraibilità, secondo la scomposizione dichiarata nella premessa di metodo. Le stringhe indicate sono state cercate anche nelle loro varianti di composizione tipografica (spazi unificatori, trattini, apostrofi), perché una ricerca non normalizzata produce assenze inesistenti.

7. L'elettrodotto è nel Piano; la sottostazione no. La distanza di prima approssimazione ha tre valori

Va dato atto che il Rapporto Ambientale **nomina** la linea elettrica: la linea 132 kV n. 182 «st Cremona - cp Pontevico» (All. 1.B, §11.1), con una Dpa di 23 m per lato «comunicate dal gestore Terna S.p.A.», e dichiara che «l'ambito AT02 ne risulta in parte interessato nella sua porzione orientale», circostanza che il confronto a vista fra la tavola DP05 e la tavola DP09, sovrapposte nella medesima finestra di coordinate, conferma; la tavola DP05 la cartografa con legenda «Linea alta tensione e relativo Dpa (fonte: trasmissione dati TERNA)». La richiesta formulata da Terna nel 2024 ha dunque avuto seguito nella carta dei vincoli.

Ciò che non compare è l'opera che rende utilizzabile la funzione: il fascicolo SUAP, nella tavola ARC-TAV-01, cartografa un'«**Area per la sottostazione elettrica di progetto**» nel quadrante nord dell'ambito; nel corpus VAS «sottostazione» ha zero occorrenze su 86 file.

Sulla stessa linea risultano inoltre agli atti **tre distanze di prima approssimazione**: 23 m nel Rapporto Ambientale (attribuiti a Terna); 15 m a destra e 16 m a sinistra nel testo di Terna depositato nel SUAP (URB-INT-01, oss. 04.04); 30 m nel PGT vigente e nella legenda della TAV-15.

Si chiede: che il Rapporto Ambientale valuti l'opera di connessione e l'area di sottostazione quali opere funzionalmente connesse alla previsione di piano, e che sia dichiarato quale Dpa la Variante assuma e su quale trasmissione di Terna si fondi.

8. Energia: la potenza è dichiarata altrove, la valutazione è «di tipo qualitativo»

Il fascicolo VAS non contiene alcun dato di potenza. Il proponente lo dichiara nel proprio Rapporto preliminare di scoping del SUAP: a **p. 9**, quattro edifici da 54 a 81 MW IT per **270 MW IT** complessivi e una sottostazione AT/MT nel quadrante nord; a

p. 4, gruppi elettrogeni a gasolio con «potenza termica totale nominale pari a circa **1000 MWt**» e l'assoggettamento a VIA di competenza statale (All. II, Parte II, punto 2, oltre 150 MW), a Valutazione di Impatto Sanitario e ad AIA quale attività IPPC 1.1 (AMB-DOC-01). Il Rapporto Ambientale, per parte sua, riserva al caso GF2.4 ulteriori procedure di valutazione (All. 4.B, Scheda 11, p. XXII), senza contenere alcuno di questi dati. Il medesimo Rapporto preliminare di scoping (§9.8) afferma che «la valutazione degli effetti della Variante sul contesto energetico sarà pertanto di tipo qualitativo», pur elencando fra gli indicatori di monitoraggio il «Fabbisogno energetico totale previsto (kWh/anno)».

Nel procedimento SUAP Terna ha depositato dieci osservazioni (04.01-04.10): tutte relative alla servitù della linea esistente, nessuna alla connessione dell'insediamento.

L'art. 5, comma 5, della L.R. 11/2026 impone al piano attuativo di indicare la potenza termica nominale in MW; le linee di indirizzo regionali (§5) rendono obbligatoria una relazione energetica.

Si chiede: che i dati dichiarati dal proponente nel procedimento parallelo siano acquisiti al procedimento VAS e resi pubblici, e che la valutazione del contesto energetico sia condotta in forma quantitativa, non «qualitativa».

9. Il contesto di rete: provinciale e nazionale

Secondo l'esportazione dal Download Center di Terna, rilevazione di agosto 2026 (il cruscotto della medesima rilevazione reca «dati al 31/07/2026»), nella provincia di Cremona risultano **richieste di connessione registrate da Terna** per utenti di consumo classificati «data center» pari a **1.410 MW su 7 pratiche**, di cui 1.260 MW con STMG accettata: Castelveverde 600 MW e Pozzaglio ed Uniti 500 MW, per entrambi i Comuni con STMG accettata, Crema 100 MW (accettata), Cremona 60 MW accettati e 100 da accettare, Casale Cremasco-Vidolasco 50 MW da accettare. Altri utenti di consumo: Spinadesco 320 MW e Robecco d'Oglio 4 MW (accettate), Cremona 164 MW da accettare. Accumuli stand-alone: 1.998,3 MW su 9 pratiche, interamente a Sesto ed Uniti (1.405 MW) e Castelveverde (593,3 MW). Le sole richieste per data center superano di oltre quattro volte la generazione rinnovabile richiesta nella stessa provincia (312,2 MW).

Si precisa che si tratta di **richieste di connessione registrate da Terna**, non di impianti autorizzati né realizzati, e che né il fascicolo VAS né quello SUAP contengono una richiesta di connessione: **l'attribuzione della pratica registrata a Pozzaglio ed Uniti al progetto in esame è un'inferenza, qui dichiarata come tale**. Il dato è riportato perché descrive il carico che insiste sul medesimo nodo di rete.

Sul piano nazionale, il Piano di Sviluppo Terna 2025 (dati al 31/12/2024) registra circa 30 GW di richieste in alta tensione (+3.332% dal 2021), 198 richieste attive di taglia media 140 MW, di cui 15 sopra i 400 MW; il Nord assorbe 25,83 GW (86,5%), la Lombardia 18,59 GW. Lo stato di avanzamento: 11,5 GW con STMG da elaborare, 11,1 GW elaborate, fornite e accettate, 6,5 GW in autorizzazione, 0,6 GW con contratto stipulato, **170 MW in esercizio**. Terna scrive che «non esiste un riconoscimento a

livello regolatorio del settore datacenter» (p. 37) e che i data center «operano in modo continuativo, con un prelievo attivo costante ventiquattr'ore su ventiquattro» (p. 55).

Si chiede: che il quadro di riferimento del Rapporto Ambientale dia conto del carico registrato sulla rete nel medesimo bacino, ai fini della valutazione degli effetti cumulativi di cui al punto 12.

10. Acqua: nessuna stima, tecnologia non scelta, margine comunale 0,15 l/s

Il Rapporto Ambientale non contiene bilancio idrico, indicatore WUE né stima di prelievo. Per AT02 registra un «incremento dei consumi di acqua potabile» e rinvia alla verifica di capacità dell'acquedotto.

La componente geologica del Piano (§10.5.1, p. 61) chiude il bilancio idrico comunale con un residuo di **0,15 l/s**, ottenuto sottraendo alla disponibilità massima (3,47 l/s, riferita al 2020) le perdite stimate al 6 % (0,21 l/s) e il consumo del 2023 (3,11 l/s), e rinvia «in seguito» la quantificazione del fabbisogno futuro. Si segnala che i due termini appartengono ad annualità diverse: assumendo la disponibilità della medesima annualità 2023 (3,12 l/s) il saldo risulterebbe negativo, nell'ordine di -0,18 l/s. L'approvvigionamento comunale poggia su **due soli pozzi** (SIF 190770001 e 190770002, profondità 201 e 222 m, via Bongiovanni), le cui acque grezze superano i limiti per ammoniaca, arsenico e manganese, corretti in fase di potabilizzazione.

Il proponente, nel procedimento SUAP, scrive che il raffreddamento avverrà «sia esso mediante fluidi o mediante aria» (ACU-REL-01, GEN-REL-01): **la tecnologia non risulta ancora definita negli elaborati**, e promette la «stima dei fabbisogni idrici complessivi» nel proprio Rapporto Ambientale, non ancora depositato.

La L.R. 11/2026 (art. 2, c. 1, lett. d) indica fra le priorità premiali soluzioni di raffreddamento che escludono prelievi da acquedotto, acque potabili e irrigue; le linee di indirizzo regionali (§6) prescrivono, in caso di prelievo da falda, almeno due piezometri monte-valle con monitoraggio semestrale.

Si chiede: che la valutazione della componente acqua sia svolta su un ventaglio dichiarato di tecnologie di raffreddamento, con il relativo fabbisogno e la fonte di approvvigionamento, e che la compatibilità con il margine residuo del bilancio idrico comunale sia verificata prima dell'approvazione, non dopo.

11. Falda e serbatoi di combustibile

La Tav. CG02 (piezometria settembre 2014, PTUA 2016) colloca AT02 nella fascia 47,5-50 m s.l.m.; le Norme geologiche 2026 (e, con le stesse parole, la legenda della **Tav. CG09**) indicano una **falda sospesa a circa 2-3 m dal piano campagna**, un'unica classe di fattibilità 3 su tutto il territorio comunale e vulnerabilità dell'acquifero media. Nessun pozzo risulta censito all'interno del perimetro.

Il fascicolo non dice se i serbatoi di gasolio a servizio dei gruppi elettrogeni saranno interrati. Le linee di indirizzo regionali (§4.2) esigono, in tal caso, la modellazione della falda con oscillazione almeno decennale, e prescrivono che, se la falda «lambisca» il

serbatoio, «si dovrà di norma evitare l'interramento» o quanto meno verificare che siano stati adottati tutti gli accorgimenti.

Si chiede: che la scheda AT02 rechi fra le prescrizioni il divieto di interrimento degli stoccaggi di combustibile in assenza della modellazione richiesta dall'atto regionale.

12. Effetti cumulativi: già agli atti del SUAP, assenti nella VAS

Nel procedimento SUAP l'Ufficio Tecnico comunale (URB-INT-02, oss. 01.12) chiede di approfondire la viabilità «in relazione al contestuale sviluppo di altri impianti nel territorio nord del Comune»; il proponente risponde riferendosi all'«impianto biogas ... in corso di autorizzazione a nord ovest del sito», lo disegna nella planimetria dei recettori (INT-02) e chiede al Comune «maggiori informazioni sui progetti in corso di sviluppo»; la Provincia (oss. 02.08) cita una viabilità «funzionale anche ad un impianto Biometano». Nel corpus VAS le due denominazioni hanno **zero occorrenze**, così come la radice «cumulativ*».

Il quadro sovraordinato muove in direzione opposta: le linee di indirizzo regionali assumono un raggio di **3 km** come riferimento per il coordinamento fra data center vicini (§3.7); l'art. 8 della L.R. 11/2026 affida alla cabina di regia gli «impatti cumulativi»; il d.c.r. XII/1529, approvato all'unanimità, lamenta l'assenza di «una regia capace di valutare ... gli impatti cumulativi»; la DGR XII/2629/2024 (§5), richiamata dalla stessa prescrizione 12 della scheda AT02, indica la presenza di altri data center fra i criteri localizzativi. Nel comune confinante di Casterverde risultano registrate da Terna richieste di connessione per data center pari a 600 MW e accumuli stand-alone per 593,3 MW; il numero di pratiche per singolo Comune non è desumibile dall'esportazione, che per il dettaglio comunale non espone la relativa colonna.

Si chiede: l'integrazione del quadro conoscitivo con gli impianti in corso di autorizzazione nel territorio comunale e nell'intorno, e la valutazione degli effetti cumulativi ai sensi dell'Allegato VI, lett. f), al D.Lgs. 152/2006.

13. Coerenza esterna: il quadro normativo si ferma prima della legge regionale sui data center

Il Rapporto Ambientale cita come ultimo atto regionale la «delibera n. 6037 del 20/04/2026». Il quadro di coerenza esterna si arresta quindi due mesi prima della **L.R. 3 giugno 2026 n. 11**, in vigore dal 20 giugno 2026, che disciplina espressamente l'insediamento dei centri di elaborazione dati e che **non compare in nessuno degli 86 file**.

Si tratta di una lacuna di coerenza esterna del documento di valutazione, non di una violazione: la legge è sopravvenuta in corso di procedimento. Ma il Rapporto Ambientale è messo a disposizione il 5 agosto 2026, e la Conferenza di Valutazione si tiene il 17 settembre 2026.

Si chiede: l'aggiornamento del capitolo di coerenza esterna alla L.R. 11/2026 e agli atti attuativi pubblicati (d.g.r. XII/6645 e XII/6646 del 3 agosto 2026, BURL n. 226, Serie Ordinaria n. 35, del 28 agosto 2026), con particolare riguardo all'art. 2, c. 1

(priorità e misure premiali), all'art. 5, c. 4 (contributo di costruzione maggiorato) e all'art. 5, c. 5 (indicazione della potenza termica nominale nel piano attuativo).

14. Monitoraggio

Il Rapporto Ambientale non contiene un piano di monitoraggio autonomo per la funzione introdotta. È il proponente ad averne già proposto uno nel proprio scoping SUAP (AMB-DOC-01, §11.1), con indicatori fra cui il fabbisogno energetico totale e la quota rinnovabile. Le linee di indirizzo regionali aggiungono: contatore per singolo generatore, relazione annuale, limiti emissivi (NO_x 190, CO 150, NH₃ 5, polveri 20, COT 40 mg/Nm³ al 15% di O₂), test non superiori al 20% dei gruppi al giorno con preavviso al Comune, piezometri a monitoraggio semestrale.

Si chiede: che il piano di monitoraggio della VAS recepisca almeno gli indicatori già proposti dal proponente e quelli prescritti dall'atto regionale, con pubblicazione periodica degli esiti.

PARTE III — COERENZA INTERNA DEL PIANO E DISCIPLINA VIGENTE

15. L'art. 23 delle Norme vigenti: il divieto che la Variante è chiamata a rimuovere

La Relazione Urbanistica del procedimento SUAP (URB-REL-01, §5.3) elenca fra le richieste al Comune: *h)* «Art. 23 - Rimozione del divieto di insediamento di attività soggette a VIA ex lege»; *i)* «Art. 23 - Incremento dell'Altezza massima esclusi impianti tecnici ed extra corsa ascensori da 15 a 27 m»; *g)* «Chiarimento normativo circa l'inapplicabilità ... degli artt. 51 e 52 relativi alla centuriazione romana». L'istanza del 29 giugno 2026 ripete fra gli scopi «la rimozione della limitazione al VIA prevista dall'Art. 23».

L'art. 23 delle NTA 2014, letto sull'originale, recita: «Non sarà, in ogni caso, ammissibile l'insediamento di attività per le quali sia prevista per legge la Valutazione di Impatto Ambientale, **o quelle ritenute a rischio di rilevante incidente**, mentre saranno compatibili, con precise e identificate cautele e prescrizioni, le attività rientranti nell'ambito delle lavorazioni insalubri di prima e seconda classe...».

Il divieto vigente copre dunque **due** fattispecie. Nella Relazione Urbanistica (§4.2) la disposizione è citata troncata dopo «Valutazione di Impatto Ambientale»: la seconda fattispecie non compare. Il rilievo è documentale.

La scheda AT02 non riproduce alcuna esclusione riferita alle attività soggette a VIA o a rischio di rilevante incidente. Non è verificabile se essa permanga nelle Norme del Piano delle Regole, che non sono pubblicate (punto 1).

Si chiede: che sia dichiarato se la Variante rimuova o mantenga il divieto di cui all'art. 23 nelle sue due componenti; in caso di rimozione, che la scelta sia esplicitata negli

elaborati e valutata nel Rapporto Ambientale, trattandosi di scelta di piano con effetti ambientali diretti.

16. Altezze

Il PGT vigente ammette 15 m, «salvo che dimostrate esigenze tecniche debitamente documentate ... impongano altezza [sic] maggiori». Il SUAP chiede 27 m «esclusi impianti tecnici ed extra corsa ascensori», ai sensi dei punti 27 e 28 dell'All. B alla DGR XI/695/2018, motivando con «la canalizzazione del raffreddamento». La scheda AT02 fissa «massima 30 m eventualmente derogabile per comprovate necessità legate al ciclo produttivo».

Le tre misure sono riferite alle medesime definizioni (DTU 27-28; volumi tecnici fino a 4 m oltre il fronte, DTU 31) e sono quindi confrontabili: **il limite passa da 15 a 30 metri, entrambi con clausola di deroga.**

Si chiede: che il Rapporto Ambientale valuti l'inserimento paesaggistico dell'altezza ammessa dalla scheda, in un contesto di pianura senza edificato di pari altezza, e che la clausola di deroga sia circoscritta con criteri espressi.

17. Centuriazione, viabilità storica e paleoalvei

L'atto della Soprintendenza prot. **2360 del 5 marzo 2024** (segnatura MIC 0002360-P, class. 34.28.10, fasc. 2024/CR_77), che si autoqualifica «contributo», segnalava le tracce della centuriazione (all. 3), la via Cremona-Brixia (all. 2), i paleoalvei (all. 4) e il nucleo di Brazzuoli, chiedendo che tutto fosse riportato nelle tavole e che fosse introdotta **la prescrizione** di trasmettere i progetti con scavi «per il NAF, per le località segnalate e per le aree immediatamente circostanti, anche ai paleoalvei».

Stato di recepimento negli elaborati: la centuriazione è cartografata (DP02, PR07); i siti e le aree a rischio pure (DP04, PR03A/B); **i paleoalvei non compaiono in alcuna tavola del Piano**, né nei 24 elaborati SUAP; la via Cremona-Brixia compare solo nella relazione. La trasmissione dei progetti con scavi figura nella scheda AT02 **fra gli «indirizzi»**, con testo identico in tutte e sette le schede d'ambito, mentre la Soprintendenza aveva chiesto una prescrizione. Il Rapporto Ambientale richiama l'art. 16.9 del PTCP, che prevede il parere vincolante della Soprintendenza, per l'ambito AT06 e non per AT02.

Sulla base degli shapefile della Soprintendenza (EPSG:32632) e del perimetro georeferenziato dalla TAV-11 (34,14 ha; metodo dichiarato, verificato su due tavole indipendenti, incertezza $\pm 10-15$ m), risulta che **tre assi della centuriazione attraversano l'ambito** (n. 786, I° centuriazione, azimuth 102°, per 327 m; n. 790 per 230 m; n. 791 per 160 m; in totale circa **716 m**) e che il decumano 681 termina sul perimetro ovest, nel nodo comune con gli assi 790 e 791; **un paleoalveo** del layer geomorfologico attraversa la fascia settentrionale dell'ambito per **477 m**.

Lo stesso proponente registra nella tabella dei vincoli (AMB-DOC-01) un «tratto che corre con andamento est-ovest tagliando l'area di intervento in due comparti» e propone di verificarne la qualificazione come «tracciato senza rilevanza storica

significativa»; il Rapporto Ambientale, nella scheda AT02, individua «un elemento della rete stradale storica secondaria» est-ovest (art. 16.10 PTCP).

Gli artt. 51 e 52 delle NTA 2014, letti sull'originale, vietano «interventi urbanizzativi e di bonifica agricola che producano la cancellazione delle residue tracce della centuriazione romana (strade, canali, costruzioni e confini poderali)», non consentono in corrispondenza delle tracce «trasformazioni della morfologia del terreno, dell'assetto irriguo e dell'andamento viabilistico», e impongono che «le aree interessate dovranno restare libere da edificazioni, anche di carattere agricolo». Il proponente sostiene, per parte sua, che tali articoli sarebbero più restrittivi del PTCP e che il Comune potrebbe avvalersi della facoltà di cui all'art. 16 del PTCP: è un argomento testuale, che merita risposta motivata.

Si chiede: che i paleovalvei segnalati dalla Soprintendenza siano riportati nelle tavole del Piano; che la trasmissione dei progetti con scavi sia spostata **dagli indirizzi alle prescrizioni** della scheda AT02, come richiesto dall'organo di tutela; che il Piano dichiari espressamente se e come intenda disapplicare gli artt. 51 e 52 vigenti, e che tale scelta sia sottoposta alla Soprintendenza prima dell'approvazione.

18. Reticolo idrico: quattro corsi d'acqua e l'art. 59

Il progetto sposta quattro corsi d'acqua (Quistra-Dugale, Gerenzana, Quistra-Robecco, Gonzaga), «non tominati o interrati, bensì deviati» (GEN-REL-01). Più precisamente, GEN-REL-01 descrive «n. 2 deviazioni, l'una a Nord, l'altra a Sud dell'area»: lo spostamento del Canale Quistra-Dugale e della Roggia Gerenzana, la nuova derivazione del Canale Quistra-Robecco a nord e la deviazione del canale Gonzaga a sud. La roggia **Frata**, che corre a sud dell'ambito e che gli atti consortili e la cartografia di progetto denominano così (la grafia «Ferrata» compare nella sola base catastale della TAV-11 e in URB-REL-04), **non figura fra i corsi d'acqua interessati dallo spostamento**. L'art. 59 delle NTA 2014, letto sull'originale, impone che tutti i corsi d'acqua «devono, di norma, essere mantenuti a cielo aperto, con il loro corso attuale e stato naturale delle sponde», e consente modifiche di tracciato, coperture, sovrappassi e alterazioni delle sponde «solo nei casi di motivata utilità generale» (fascia di rispetto minima 10 ml).

La relazione idraulica citata dal proponente (VIR-SUAP-PRE-AMB-REL-01) non figura né nell'Elenco elaborati né nella cartella del SUAP. Il Documento semplificato di rischio idraulico del Piano (Progettambiente, 10/07/2026, prot. 3764 del 30/07/2026) non tratta gli ambiti di trasformazione, fissa per essi il limite di 10 l/s/ha e rinvia l'analisi dei rischi effettivi. La Provincia — Protezione civile (AMB-INT-01, oss. 02.04) qualifica l'ambito «immediatamente contiguo» a un'area P3/H del reticolo secondario e osserva che il territorio limitrofo si trova a valle dell'area di intervento. Il proponente si impegna a un monitoraggio di portate e tiranti di 12 mesi.

Si chiede: che la motivata utilità generale richiesta dall'art. 59 sia esplicitata nel Piano per ciascuno dei quattro corsi d'acqua interessati, e che gli effetti idraulici della deviazione siano valutati nel Rapporto Ambientale e non rinviati alla fase attuativa.

19. Superfici boscate

Il proponente prevede la rimozione di circa **20.000 mq** di superfici boschive (URB-REL-04), con compensazioni per 83.000 mq. La Provincia — Ambiente (oss. 02.06b) rileva un'area a sud-est, esterna al perimetro ma trasformata nel render, riconducibile a bosco ai sensi della definizione di cui all'art. 3, comma 3, del d.lgs. 34/2018; il proponente la attribuisce a un errore di rendering e ad altra proprietà, e la ARC-TAV-01 la mappa come «Aree boschiva confermata (vincolo paesaggistico ex art. 142 lett. g d.lgs. 42/2004)» fuori dal perimetro.

Va dato atto che il PGT vigente prevedeva già, per i cinque comparti, la «demolizione aree boscate tra Gonzaga e Quistra da autorizzare»: cambia la scala dell'intervento, non la previsione.

Si chiede: che il Rapporto Ambientale quantifichi la superficie boscata interessata e le compensazioni, con localizzazione, e che sia chiarita la sorte dell'area segnalata dalla Provincia.

20. Zonizzazione acustica: il Piano vigente non è consultabile, l'adeguamento è raccomandato e non prescritto

Il Documento di Scoping del 2024 (All. 1.B) proponeva di integrare il quadro conoscitivo con il **Piano di Zonizzazione Acustica Comunale**, indicando l'Ufficio Tecnico quale fonte. La stessa proposta di integrazione è ripetuta identica nel Rapporto Ambientale del luglio 2026. Il Piano non è fra i documenti messi a disposizione del pubblico il 5 agosto 2026, né risulta in Amministrazione Trasparente: il Rapporto Ambientale lo descrive (§10.1, Tab. 10.1.6), ma il cittadino non può verificarne la perimetrazione.

Lo stesso Rapporto Ambientale accerta che l'ambito AT02 ricade «principalmente in classe acustica V, in parte in classe acustica IV e in parte in classe acustica III», colloca la scuola primaria di Brazzuoli in classe II e, per AT02, **«raccomanda», non prescrive, «di provvedere all'adeguamento del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale alla specifica perimetrazione dell'ambito prevista»**; la valutazione previsionale di impatto acustico è rinviata alla fase attuativa. Nella scheda AT02 l'unico riferimento acustico figura fra gli indirizzi, «la predisposizione del clima acustico, ove necessario», con testo identico in tutte e sette le schede. Il PGT vigente prevedeva già per i cinque comparti l'«Aggiornamento PCA a Classe V e VI al centro».

Secondo il mosaico regionale della zonizzazione acustica (interrogazione del 30 agosto 2026, allegata), il poligono di classe V che copre il sedime produttivo esistente, identificativo 111, atto n. 5 del 18/02/2005 (l'All. 2 al Rapporto preliminare di scoping del SUAP riporta invece la data 08/02/2005), misura 28,727 ettari e ospita 2 abitanti; **l'ambito AT02 (circa 35 ha) è in parte esterno a quel poligono**, e nella porzione esterna il mosaico registra **classe IV** nella fascia che segue la viabilità (poligono identificativo 294, medesimo atto n. 5 del 18/02/2005, 256,213 ettari complessivi, limiti 65/55 dB(A); interrogazione del 3 settembre 2026, allegata) e **classe III** sul resto (poligono 302, limiti 60/50 dB(A)). Sul solo ambito AT02 il mosaico vigente registra quindi tre classi.

Si chiede: che il Piano di Zonizzazione Acustica vigente sia messo a disposizione del pubblico; che l'adeguamento della zonizzazione alla perimetrazione di AT02 sia inserito **fra le prescrizioni** della scheda, e non fra le raccomandazioni; e che sia verificata la compatibilità della perimetrazione risultante con il divieto di accostamento di classi che differiscono per più di 5 dB (art. 4 del DPCM 14/11/1997), con l'eventuale individuazione delle fasce di transizione.

21. Rischio di incidente rilevante e plesso scolastico di Brazzuoli

La nota tecnica preliminare in materia di rischio di incidente rilevante (INT-02, 22/06/2026) nasce da una richiesta del Comune (prot. 3857): «produrre primi elementi di un futuro Piano di Emergenza per impianti a RIR - Rischio di Incendio [sic] Rilevante, seppur di grado minore, stante ... la prossimità del polo scolastico di Brazzuoli».

La nota assume il D.Lgs. 105/2015; indica combustibili liquidi (diesel) in serbatoi a pressione atmosferica; esclude l'esplosione; individua gli scenari di incendio di vasca/pozza e di sversamento; scrive che «il livello preliminare ... non consente al momento di dettagliare gli scenari ed identificare gli areali di impatto, danno e attenzione» e che la distanza serbatoi-scuola «risulta tale da non configurare situazioni di rischio significativo». La planimetria riporta curve di isodistanza (100-500 m) dai serbatoi: curve e non cerchi, perché l'origine della misura sono quattro serbatoi disegnati come elementi lineari e non come punti e una linea di **750 m** fino alla scuola; la relazione acustica del proponente indica **620 m** fra il sito e la scuola. **Nessun elaborato dichiara la quantità di gasolio stoccata.** La Relazione Urbanistica scrive che l'impianto «potrebbe rientrare ... come stabilimento a RIR di soglia inferiore».

Le linee di indirizzo regionali fissano la soglia inferiore in 2.500 t (circa 3.000 mc) e dimezzano a 1.250 t la soglia che, per i serbatoi interrati, fa scattare l'obbligo della Relazione di Riferimento; prevedono inoltre la verifica di assoggettabilità a VIA regionale per stoccaggi superiori a 1.000 m³. Lo stesso Rapporto Ambientale (§12.1-12.2) fotografa un territorio privo di attività a rischio di incidente rilevante e di AIA industriali, nel comune e nei contermini.

La variante si approva ora; l'elaborato che definirà gli areali di danno arriva dopo.

Si chiede: che la quantità massima di combustibile stoccabile sia dichiarata e assunta come parametro della scheda AT02; che l'assoggettabilità alla disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sia verificata **prima** dell'approvazione della Variante, essendo essa il presupposto del divieto di cui all'art. 23 vigente (punto 15); e che la valutazione tenga conto della presenza del plesso scolastico.

22. Componente geologica

La relazione geologico-sismica integrativa del SUAP è dichiarata dallo stesso proponente «desktop ... non disponendo ancora delle indagini necessaria [sic]» (AMB-INT-01, 01.01); la Provincia rileva che il progetto era «privo di qualsiasi tipo di elaborato riguardante specificatamente la componente geologica» e che lo studio citato

«risale al 2010». Il territorio è classificato in Zona sismica 3 (OPCM 3519/2006; d.g.r. X/2129/2014) sia nella componente geologica 2026 sia negli elaborati SUAP.

Si chiede: che le indagini geognostiche siano acquisite prima dell'approvazione, per un ambito di circa 35 ettari su suoli con falda a 2-3 m dal piano campagna.

23. Consumo di suolo: la soglia è raggiunta altrove

Sul punto gli elaborati del Piano espongono due rappresentazioni che non coincidono, e il rilievo consiste per l'appunto in questo.

Il Rapporto Ambientale (p. 41) mette in relazione, per gli ambiti non residenziali, il valore di **66.553 mq su 332.767**, esattamente il **20,000%**, con la soglia minima di riduzione assunta dalla pianificazione provinciale. Quel valore, però, **è per costruzione la soglia stessa**: 66.553 è il 20 % esatto di 332.767. La tavola PR06 del luglio 2026, letta a vista, espone invece la riduzione **effettivamente operata** sulle altre funzioni: **-54.919 mq**, pari al **16,50%** della medesima base, ottenuti stralciando CTP12 (-25.207), CTS3 (-4.499) e CTS8 (-25.213). Sul residenziale la riduzione operata è di 36.035 mq a fronte di una soglia di 22.029 mq, e la somma delle due soglie ($22.029 + 66.553 = 88.582$) è appunto la «riduzione richiesta» che la tavola indica.

Si chiede pertanto quale delle due rappresentazioni sia quella assunta dal Piano: se il 20 % sulle funzioni non residenziali sia stato raggiunto in quanto tale, o se la conformità sia affermata solo in forma aggregata, compensando con il residenziale una riduzione delle funzioni produttive che si ferma al 16,50%.

La tavola PR06 (luglio 2026), letta a vista sull'elaborato in alta risoluzione, espone il calcolo complessivo: riduzione richiesta ex art. 15-bis **88.582 mq (21,0%)**, riduzione operata **90.954 mq (21,6%)**, totale delle variazioni **108.677 mq**, indice del consumo di suolo da 8,98% a 8,45%. La riduzione è ottenuta stralciando i comparti CTP12, CTS3, CTS8 e sei ambiti residenziali: **non interessa l'ambito AT02**. La D.G.C. 66 del 5 novembre 2025 documenta il percorso. I comparti produttivi di Brazzuoli, qualificati «non attuati» dal Documento programmatico 2023 e dallo stesso Rapporto Ambientale, restano pressoché intatti.

La tavola PR07 (Carta della qualità dei suoli liberi), letta a vista, classifica la quasi totalità dei suoli liberi di AT02 come **qualità alta**, ossia **aree ad alto valore agricolo dei suoli** (fonte dichiarata: Valore agricolo suoli 2023, Geoportale Regione Lombardia). La ripartizione, misurata da chi scrive per classificazione dei colori su un ritaglio dell'intero perimetro a 600 dpi (metodo dichiarato, con l'incertezza propria di una misura su raster), risulta: **qualità alta circa il 70%** della superficie dell'ambito e circa **il 94% dei soli suoli liberi; già edificato circa il 24%; qualità bassa circa il 4%**, lungo l'elemento lineare che attraversa l'ambito da sud-ovest a nord-est; **qualità media lo 0,1%**, un frammento a sud-est. La verifica è riproducibile sull'elaborato pubblicato.

Si dà atto che l'art. 15-bis (D.C.P. 28 del 27/10/2021) definisce la soglia in forma aggregata e «tendenziale»: **il rilievo è di trasparenza della scelta, non di conformità**. Si segnalano inoltre, per mera correzione, due incongruenze fra elaborati dello stesso Piano: nella tabella della PR06 la differenza fra riduzione operata e

richiesta è espressa come 0,9%, mentre la differenza fra le percentuali indicate (21,6 – 21,0) è di 0,6 punti; e il totale delle variazioni è **108.677 mq** nella tavola PR06 e **108.667 mq** nel Rapporto Ambientale (p. 41). Il valore aritmeticamente coerente con le voci esposte (36.035 + 54.919 + 17.723) è 108.677.

Il d.c.r. XII/1524 invita la Giunta regionale a valutare criteri volti a limitare l'insediamento dei centri dati su aree agricole.

Si chiede: che il Rapporto Ambientale valuti espressamente, fra le alternative, lo stralcio o il ridimensionamento dei comparti produttivi non attuati di Brazzuoli, e motivi la conferma di previsioni rimaste inattuatae per oltre un decennio su suoli che il Piano stesso classifica ad alto valore agricolo.

24. La compensazione non è determinabile leggendo gli atti

L'Allegato 02 alle Norme del Documento di Piano quantifica la compensazione con l'applicativo InVEST 3.17.1, modulo *Carbon Storage and Sequestration*, al prezzo ETS di 87,06 €/t rilevato il 21/01/2026, con output raster (npv_alt.tif). Il risultato è **17.020,31 €** per AT01 (6.181 mq), AT02 (circa 349.000 mq, con la dicitura «valore prevalente») e AT04; **16.466,80 €** per AT03 e AT06; gli ambiti AT05 e AT07 non compaiono nella tabella.

L'espressione «valore prevalente» non è definita negli elaborati. Un importo identico per superfici che differiscono di quasi due ordini di grandezza non può essere un totale riferito all'area. La compensazione è obbligatoria (art. 6 delle Norme del Documento di Piano) ma sostituibile con opere di equivalente valore, e l'elenco dei servizi ecosistemici è modificabile con deliberazione di Giunta. La prescrizione 13 della scheda AT02 stabilisce che il Comune «si riserva la facoltà», non l'obbligo, di richiedere ulteriori elementi di ricaduta pubblica, da concordarsi in sede di convenzione.

Il d.c.r. XII/1521 indica per le compensazioni il servizio idrico, il rischio idrogeologico e il teleriscaldamento. L'**art. 5, comma 4, della L.R. 11/2026** (e non l'art. 6, che disciplina il censimento comunale delle aree dismesse) prevede inoltre, «in caso di insediamento del centro dati in aree diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che consumano suolo agricolo nello stato di fatto», un incremento del contributo di costruzione «pari al 100 per cento e pari al 200 per cento nei casi in cui l'area ... ricada nel perimetro di aree di cui alla legge regionale ... n. 86», somme da destinare «a misure compensative ecologiche, ambientali, energetiche e di riqualificazione urbana e territoriale». L'ambito AT02 non ricade nel perimetro della L.R. 86/1983: si applicherebbe l'incremento del 100 per cento.

Si chiede: che sia esplicitato il criterio di calcolo e l'importo complessivo dovuto per ciascun ambito, con pubblicazione dell'elaborazione raster; che la stima sia estesa agli altri servizi ecosistemici perduti; che la prescrizione 13 sia resa obbligatoria e i criteri di quantificazione predeterminati nel Piano; e che gli elaborati diano atto dell'applicazione dell'art. 5, c. 4, della L.R. 11/2026.

25. Titolarità delle aree e garanzie dell'attuazione

La tavola catastale del SUAP (TAV-11) indica, per le proprietà private, «relazione notarile allegata al preliminare» di compravendita del 23/12/2024 e del 10/04/2025 e una lettera d'intento (LOI) del 23/05/2025; per il Consorzio di bonifica Dugali, per il Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese (CIC) e per il Demanio della Regione Lombardia in usufrutto al CIC (fg. 6, mapp. 116, 184, 198) la disponibilità è «da confermare tramite valutazione preliminare della conferenza». È il Consorzio CIC (oss. 03.03) a correggere il proponente sulla natura demaniale dei tre mappali.

Il soggetto proponente del procedimento parallelo, Green 1 (Italy) S.r.l., ha capitale sociale di 10.000 €, valore della produzione nullo e perdite di esercizio di 252.403 € nel 2024 e di 418.615 € nel 2025 (ultimo bilancio depositato), ed è soggetta a direzione e coordinamento del socio unico di diritto lussemburghese. Il dato è riportato non come rilievo sulla società (l'assetto è ordinario per operazioni di questa natura), ma perché rileva ai fini delle garanzie di adempimento degli obblighi convenzionali che il Piano rinvia alla convenzione urbanistica.

Si chiede: che il Piano subordini l'attuazione dell'ambito alla dimostrata disponibilità di tutte le aree, ivi comprese quelle demaniali e consortili; che lo schema di convenzione sia pubblicato prima della sottoscrizione; e che la convenzione preveda garanzie patrimoniali commisurate agli obblighi assunti e non al capitale sociale del soggetto attuatore.

PARTE IV — SEDE DELLA DECISIONE E DIMENSIONE SOVRACOMUNALE

26. La decisione urbanistica si prende qui

Il 29 giugno 2026 il proponente ha chiesto al Comune di valutare la chiusura del procedimento SUAP e l'avvio di un Piano Attuativo in variante ex art. 14 L.R. 12/2005. Le ragioni dichiarate sono: che il D.L. 21/2026 (art. 8, conv. L. 49/2026) riserva l'autorizzazione unica a un'autorità che «non può essere delegata o attribuita a enti di livello subprovinciale»; che la conformità urbanistica è «presupposto di ammissibilità»; e che la VIA è confluita nel procedimento unico, «determinando così una situazione di impasse procedurale».

Le linee di indirizzo tecnico-amministrativo regionali (§1.3) stabiliscono, nello stesso senso, che «la conformità urbanistica costituisce ... un presupposto necessario e preliminare all'avvio del Procedimento Unico», che «l'autorizzazione unica non costituisce di per sé variante agli strumenti urbanistici vigenti» e che l'istanza deve essere corredata di CDU aggiornato; le opere di rete restano fuori dall'autorizzazione unica (nota MASE 21/07/2026 n. 155457).

Ne discende un fatto, non un addebito: **la decisione urbanistica si prende prima, e si prende in Comune.** È questa Variante, e non un procedimento successivo, a stabilire se la funzione Gf 2.4 sia ammissibile nell'ambito AT02, con quali parametri e

con quali prescrizioni. Le presenti osservazioni chiedono che ciò sia riconosciuto nel Rapporto Ambientale e nella dichiarazione di sintesi.

Il quadro regionale sopravvenuto: cronologia dei fatti e domanda all'autorità

Nel corso del procedimento è sopravvenuta la disciplina regionale sui centri dati. Se ne dà atto in forma di cronologia, perché da essa dipende quale regime si applichi all'istanza del 29 giugno 2026, e la questione non è di questo scritto ma dell'autorità procedente.

Data	Fatto	Fonte
3 giugno 2026	L.R. Lombardia n. 11, «Disposizioni in materia di insediamento di centri dati», approvata con d.c.r. XII/1532 del 26 maggio 2026	BURL n. 141, Supplemento n. 23, del 5 giugno 2026, pp. 2-5
20 giugno 2026	Entrata in vigore della legge	art. 11 L.R. 11/2026
29 giugno 2026	Il proponente chiede la chiusura del SUAP e l'avvio di un piano attuativo in variante	istanza del 29/06/2026
19 agosto 2026	Scadenza del termine di sessanta giorni fissato dall'art. 9, c. 3, per le deliberazioni attuative degli artt. 4, c. 8 e 5, cc. 9 e 10	art. 9, c. 3, L.R. 11/2026
3 agosto 2026	La Giunta regionale, nella seduta n. 184, approva la d.g.r. XII/6645 (priorità insediative ed energetico-ambientali, misure premiali, contenuti della relazione energetica) e la d.g.r. XII/6646 (linee di indirizzo tecnico-amministrativo ex art. 4, c. 8)	ordine del giorno della seduta n. 184, in BURL n. 203, Serie Ordinaria n. 32, del 5 agosto 2026, pp. 2-5
5 agosto 2026	Messa a disposizione del Rapporto Ambientale e della proposta di Variante	avvisi del 5 agosto 2026
28 agosto 2026	Pubblicazione delle due deliberazioni	BURL n. 226, Serie Ordinaria n. 35, del 28 agosto 2026, pp. 15-35 e 36-61

Da questa cronologia discendono due elementi di fatto, che si espongono senza trarne conseguenze giuridiche.

Il primo: **l'istanza del proponente è del 29 giugno 2026 e precede sia l'approvazione sia la pubblicazione delle deliberazioni attuative.** L'art. 9, c. 1, della legge àncora l'applicazione della disciplina del procedimento unico alla pubblicazione delle linee di indirizzo; il procedimento pendente presso il Comune è un procedimento SUAP e non un procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

Il secondo: **alla data del 28 agosto 2026 non risulta pubblicata la deliberazione prevista dall'art. 5, c. 10,** sulle modalità dell'accordo territoriale e sui criteri perequativi e compensativi, dalla quale l'art. 9, c. 2, fa dipendere l'applicazione dell'art. 5. L'affermazione di assenza è circoscritta alle fonti effettivamente consultate, che si

indicano: l'ordine del giorno integrale della seduta di Giunta del 3 agosto 2026 (deliberazioni dalla n. 6629 alla n. 6690, più tre dell'ordine del giorno integrativo), nel quale le sole deliberazioni in materia di centri dati sono la 6645 e la 6646 e nel quale non compaiono le espressioni «accordo territoriale», «criteri perequativi», «criteri compensativi» né «sportello regionale»; il BURL n. 226 del 28 agosto 2026; e le interrogazioni del motore di consultazione del BURL alle frasi «centri dati», «data center» e «11/2026», nessuna delle quali restituisce documenti di data successiva al 3 agosto 2026. Non si è ritenuto di fondare l'assenza sul dataset Open Data delle deliberazioni di Giunta, che alla data del 1° settembre 2026 si arresta al 29 giugno 2026 e non copre quindi il periodo rilevante.

Si chiede pertanto all'Autorità procedente e all'Autorità competente di dichiarare, negli atti del procedimento, quale regime si ritenga applicabile all'istanza del 29 giugno 2026 e alla presente Variante alla luce dell'art. 9 della L.R. 11/2026, e se ricorrano o meno le condizioni per l'applicazione dell'art. 5, cc. 7 e 10. La verifica sulla sopravvenienza di ulteriori atti attuativi è ripetuta a ridosso della Conferenza del 17 settembre 2026, e di ogni aggiornamento si darà atto in sede di conferenza.

Le linee di indirizzo approvate con d.g.r. XII/6646 sono un atto di indirizzo tecnico-amministrativo, non una fonte normativa; la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 luglio 2026, n. 155457, richiamata più sopra, è a sua volta una nota di indirizzo operativo e viene citata come tale.

27. Competenza AIA e VIA: quanto dichiarato dal proponente

Con la «potenza termica totale nominale pari a circa 1000 MWt» dichiarata dal proponente nel Rapporto preliminare di scoping del SUAP (AMB-DOC-01, p. 4), a fronte della quale il Rapporto Ambientale riserva al caso GF2.4 ulteriori procedure di valutazione (All. 4.B, Scheda 11, p. XXII), secondo la tabella §1.1 delle linee di indirizzo regionali la competenza sarebbe statale sia per l'AIA (All. XII, punto 2, soglia 300 MW) sia per la VIA (All. II, punto 2, soglia 150 MW), computando «tutti gli impianti di combustione (gruppi elettrogeni), indipendentemente dal loro utilizzo effettivo e dalla ridondanza». Si tratta di un atto di indirizzo regionale, non di fonte normativa, ed è citato come tale.

Il dato rileva in questa sede per una ragione sola: la potenza che determina la competenza statale è dichiarata in un fascicolo diverso da quello sottoposto a VAS, e il fascicolo VAS non la contiene.

Si chiede: che il Rapporto Ambientale dia atto delle soglie che la trasformazione ammessa dalla scheda AT02 è idonea a superare.

28. La dimensione sovracomunale è documentata dagli atti di altri Comuni

Nella stessa sera del 28 luglio 2026 due Consigli comunali confinanti hanno approvato, ciascuno all'unanimità, **una mozione di indirizzo ex art. 42 TUEL riferita alla conferenza dei servizi del procedimento SUAP**. Le due deliberazioni recano un

testo condiviso, sostanzialmente identico e redatto dal medesimo Segretario comunale: non si tratta quindi di due elaborazioni indipendenti, ma di una posizione comune assunta la stessa sera da due assemblee distinte. Ciò che rileva è la convergenza istituzionale, non la coincidenza delle parole.

- **Corte de' Frati**, D.C.C. 21 del 28/07/2026, 9-0-0: «non sussistono le condizioni per esprimere una valutazione favorevole», con richiesta che la VAS giunga a compimento e la VIA sia svolta «qualora dovuta», e riferimento al plesso scolastico di Brazzuoli, «frequentato quotidianamente da circa 270 persone»;
- **Olmeneta**, D.C.C. 14 del 28/07/2026, ore 20:30, presenti 9 su 11, 9-0-0, immediatamente eseguibile, su mozione della capogruppo prot. 1061 del 22/07/2026: «determinazione non favorevole allo stato attuale», VAS a compimento, VIA «qualora dovuta», approfondimenti sul plesso di Brazzuoli, con trasmissione a Pozzaglio ed Uniti, Provincia, Regione ed enti della conferenza.

Entrambe le deliberazioni sono allegate. Il Consiglio comunale di Persico Dosimo ha trattato l'argomento nella seduta del 31 luglio 2026 (D.C.C. 32, affissione all'albo n. 223 dal 3 al 18 agosto 2026): il testo non risulta pubblicato e non se ne riferisce qui il contenuto né l'esito. A Castelverde una mozione è stata annunciata il 19 agosto 2026; alla data del 30 agosto 2026 non risulta all'albo. Il 28 luglio 2026 si è inoltre tenuto in Provincia di Cremona un incontro fra otto Comuni.

Va segnalato per completezza che nel comune confinante di Castelverde è in corso un procedimento VAS analogo (SIVAS 135500) e che la deliberazione di avvio della VAS del 2021 fu unica per i due Comuni.

Si chiede: che il Rapporto Ambientale valuti gli effetti della previsione sul territorio dei Comuni contermini (viabilità, rumore, paesaggio, rete elettrica, risorsa idrica) e che le deliberazioni sopra richiamate siano acquisite al procedimento VAS e riscontrate nel parere motivato.

PARTE V — ELEMENTI DI CUI SI DÀ ATTO

Perché il quadro sia completo, si segnalano gli elementi che depongono a favore dell'impostazione seguita, verificati sugli stessi documenti:

1. La distanza di prima approssimazione chiesta da Terna nel 2024 è stata recepita nella carta dei vincoli DP05 del 2026.
2. Il Rapporto Ambientale, All. 4.B, Scheda 11, **riserva espressamente** al caso GF2.4 ulteriori procedure di valutazione ambientale: la tesi secondo cui la VAS avrebbe già consumato quella valutazione è smentita dal documento stesso.
3. AT02 è l'unica scheda del Rapporto Ambientale dotata di valutazione previsionale acustica, di raccomandazione di adeguamento della zonizzazione e di misura post operam.
4. Il proponente dichiara di attivare in via cautelativa la VAS ordinaria e lo screening di incidenza per il procedimento SUAP, e promette la stima dei fabbisogni idrici e un monitoraggio idraulico di dodici mesi.

5. I canali sono deviati, non tombinati; circa 86.000 mq dell'ambito sono aree produttive dismesse (ex Vivi Bikes e Silago, comparti CTP10 e CTP11).
 6. Gli avvisi del 5 agosto 2026 sono regolari nei contenuti e nelle date; il mutamento dell'Autorità competente è avvenuto con atto regolare; la valutazione di incidenza non manca (dichiarazione ex All. E alla d.g.r. 5523/2021; la ZPS rileva per il territorio di Castelverde); la vulnerabilità dell'acquifero è classificata media e la classe di fattibilità 3 riguarda l'intero territorio comunale.
 7. La deroga acustica in condizione di blackout ha base nelle linee guida MASE (decreto DG VA n. 257 del 2/08/2024); l'argomento secondo cui l'impatto non sarebbe completamente addizionale è del Rapporto Ambientale e ha fondamento.
 8. Il d.c.r. XII/1523 chiede che i procedimenti di valutazione siano «applicati in modo proporzionato» e invoca semplificazioni; la destinazione produttiva dell'ambito è confermata dalla legge regionale (art. 5).
 9. Terna registra 170 MW in esercizio a fronte di circa 30 GW richiesti: la distanza fra domanda di connessione e realizzazione effettiva è nota all'operatore di rete.
 10. Il proponente dispone di argomenti testuali sugli artt. 51 e 52 delle NTA vigenti (maggiore restrittività rispetto al PTCP; facoltà di cui all'art. 16 PTCP), che meritano risposta motivata e non liquidazione.
-

RICHIESTE CONCLUSIVE

1. **Pubblicazione** delle Norme del Piano delle Regole, della tavola PR05 e del Piano di Zonizzazione Acustica vigente, con **riapertura del termine** per le osservazioni a decorrere da tale pubblicazione.
2. **Integrazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica** con la valutazione degli effetti della funzione Gf 2.4 nell'ambito AT02, comprensiva di alternative, e nuova messa a disposizione.
3. **Acquisizione al procedimento VAS**, e pubblicazione, dei dati dichiarati dal proponente nel procedimento SUAP: potenza elettrica e termica, tecnologia e fabbisogno di raffreddamento, prelievi idrici, quantità di combustibile stoccata, opere di connessione e sottostazione.
4. **Perimetro unico** con elenco catastale, coerente fra i due fascicoli, e dichiarazione della corrispondenza fra perimetri e superfici; esplicitazione della base di calcolo degli indici.
5. **Valutazione degli effetti cumulativi** ai sensi dell'Allegato VI, lett. f), al D.Lgs. 152/2006, estesa agli impianti in corso di autorizzazione nell'intorno e al carico registrato sulla rete.
6. **Aggiornamento della coerenza esterna** alla L.R. 11/2026 e alle d.g.r. XII/6645 e XII/6646 del 3 agosto 2026.
7. **Chiarimento sull'art. 23** delle NTA vigenti nelle sue due componenti (attività soggette a VIA; attività a rischio di rilevante incidente) e valutazione della scelta nel Rapporto Ambientale.

8. **Recepimento pieno del parere della Soprintendenza** prot. 2360/2024: paleoalvei nelle tavole, trasmissione dei progetti con scavi fra le prescrizioni e non fra gli indirizzi, pronuncia esplicita sugli artt. 51 e 52.
9. **Adeguamento della zonizzazione acustica** alla perimetrazione di AT02 fra le prescrizioni, con verifica dell'accostamento fra classi.
10. **Verifica preventiva** dell'assoggettabilità alla disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e divieto di interrimento degli stoccaggi in assenza della modellazione della falda.
11. **Motivazione della conferma** dei comparti produttivi non attuati su suoli classificati ad alto valore agricolo, con valutazione dell'alternativa di stralcio o ridimensionamento.
12. **Determinazione della compensazione:** criterio, importo, pubblicazione dell'elaborazione, estensione agli altri servizi ecosistemici, prescrizione 13 resa obbligatoria, atto dell'applicazione dell'art. 5, c. 4, L.R. 11/2026.
13. **Garanzie dell'attuazione:** disponibilità dimostrata di tutte le aree, pubblicazione dello schema di convenzione, garanzie patrimoniali commisurate agli obblighi.
14. **Valutazione degli effetti sovracomunali** e riscontro, nel parere motivato, delle deliberazioni dei Consigli comunali contermini.
15. **Piano di monitoraggio** che recepisca gli indicatori già proposti dal proponente e quelli prescritti dall'atto regionale, con pubblicazione periodica degli esiti.

Si chiede infine che le presenti osservazioni siano riscontrate **puntualmente** nel parere motivato e nella dichiarazione di sintesi, e di essere informati dell'esito.

Cremona, 8 settembre 2026



Leonardo Di Lauro

ALLEGATI

1. Cattura della scheda SIVAS 135620 del 27/08/2026, ore 23:23, con le sezioni della documentazione e il numero di allegati pubblicati per ciascuna.
2. Estratti: RA All. 4.B, Scheda 11 (PA 2.1, p. XXII); Sintesi Non Tecnica; scheda AT02 (All. 1 alle Norme del DP); All. 03 alle Norme del PR (Gf 2.4); scheda AT01.
3. Estratti RA All. 1.B §11.1 e tavola DP05 (linea 132 kV n. 182 e Dpa); tavola ARC-TAV-01 del SUAP (area per la sottostazione).
4. Estratti del Rapporto preliminare di scoping del SUAP (AMB-DOC-01, pp. 4 e 9 e §9.8) e delle relazioni URB-REL-01, GEN-REL-01, ACU-REL-01, INT-02.
5. Esportazione dal Download Center di Terna, rilevazione agosto 2026 (dettaglio per comune e totali provinciali).

6. Estratti del Piano di Sviluppo Terna 2025, pp. 37 e 55.
7. Contributo della Soprintendenza prot. MIC 0002360-P del 05/03/2024, con allegati 2, 3 e 4, e messaggio di ritrasmissione del materiale allegato del 26/08/2026.
8. Nota metodologica sull'elaborazione GIS (shapefile SABAP: centuriazione ed elementi geomorfologici in EPSG:32632, siti archeologici in EPSG:3857 riproiettati in EPSG:32632 prima di ogni misura; perimetro georeferenziato da TAV-11; incertezza $\pm 10-15$ m) e relativi esiti, con rimisura indipendente del 04/09/2026.
9. Interrogazioni del mosaico regionale della zonizzazione acustica del 30/08/2026 (poligono 111, classe V) e del 03/09/2026 (poligono 294, classe IV).
10. Deliberazione C.C. Corte de' Frati n. 21 del 28/07/2026; deliberazione C.C. Olmeneta n. 14 del 28/07/2026 con mozione prot. 1061 del 22/07/2026.
11. L.R. 3 giugno 2026 n. 11, «Disposizioni in materia di insediamento di centri dati», approvata con d.c.r. XII/1532 del 26/05/2026 — **BURL n. 141, Supplemento n. 23, del 05/06/2026, pp. 2-5** (copia del bollettino e relativo file firmato .p7m, di contenuto identico); BURL n. 226, Serie Ordinaria n. 35, del 28/08/2026 (d.g.r. XII/6645 e XII/6646); BURL n. 203, Serie Ordinaria n. 32, del 05/08/2026 (ordine del giorno della seduta di Giunta n. 184 del 3 agosto 2026); catture delle interrogazioni del motore di consultazione del BURL e del dataset Open Data delle deliberazioni di Giunta, del 01/09/2026.
12. Elenco delle impronte SHA-256 del materiale probatorio — **62 impronte depositate il 29/08/2026 e 74 il 02/09/2026** — con le ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna di entrambi gli invii (messaggi .eml, ciascuno con il proprio daticert.xml in allegato). Un terzo elenco, depositato l'8 settembre 2026, ore 00:32:36 (identificativo 7C64E999.00001037.7E007DF4.69ACB8AB), con le medesime modalità, copre i 57 file che compongono il presente atto e i suoi allegati.

Testo redatto sui documenti del procedimento. Le affermazioni di assenza sono circoscritte alle fonti espressamente indicate e alla data della verifica; le misure proprie sono dichiarate come tali, con il metodo e il margine di incertezza.